

1502127-40.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... específica, a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1502127-40.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502127-40.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON CARLOS DA SILVA

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

EVERTON CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, após adquirir e receber, conduziu, em proveito próprio, o veículo Ford/Escort, vermelho, de placas CAM-3436, de propriedade da vítima Davi Moreira dos Santos, coisa que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 102/104), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 121.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 123/124).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 4302/2021 (fls. 11/14) e RDO nº 3770/2021 (fls. 13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), pelos laudos periciais (fls. 175/176 e 177/178) e pelas demais provas constantes nos autos. Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado negou a prática do crime, aduzindo que "na data de 27 de outubro conheceu uma pessoa pelo Facebook, de nome 'Juninho', que estava vendendo um carro por R\$1.000,00. Combinou de comprar o carro e o tal Juninho foi levar o veículo na porta de sua casa. Não desconfiou do preço do carro, pois é um carro muito antigo. Não desconfiou que o carro fosse produto de crime, pois o vendedor estava com documento do veículo. Depois de comprar o carro ligou para o amigo Kelvin e o chamou para dar uma volta. Foi busca-lo em sua casa em Santo André. Quando estavam dando voltas com o carro foram abordados pela polícia. Tentou fugir, pois tinha usado drogas" (fls. 10).

Ao ser interrogado em juízo, manteve sua versão, negando a prática do delito, aduzindo que, na data dos fatos, foi comprar bebida com outro indivíduo, quando acabou sendo abordado pelos policiais. Disse que adquiriu o veículo de um rapaz conhecido por "Juninho", pelo valor de R\$ 1.000,00, sendo-lhe entregue o documento, que estava no quebra-vento, o qual, todavia, não estava em nome do vendedor. Negou que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem, bem como que houvesse chave mixa em seu interior. Revelou que não fugiu dos policiais, os quais não conhecia e não sabe qual razão teriam para o acusar injustamente. Contudo, a versão do acusado foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Davi, em sede policial, relatou que: "é proprietário do veículo placas CAM3436. Na data de 26 de outubro estacionou seu veículo na rua Professor Gieg, uma pequena Travessa da rua Sofia, altura do número 15, por volta de 13h20. Levou os sogros ao médico e quando retornou por volta de 17h40, percebeu que o carro não estava mais no local. Registrou ocorrência no 1º Distrito Policial e avisou a polícia militar" (fls. 09).

Em juízo, por sua vez, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando que era o proprietário do veículo Ford/Escort e que ele foi subtraído, bem como informou que já o vendeu pelo valor de R\$ 3.000,00.

A testemunha Clayton, policial militar, em depoimento extrajudicial, relatou que, na data dos fatos: "estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Telma, quando depararam-se com dois indivíduos suspeitos em um veículo placas CAM3436. Em pesquisa pelo emplacamento, o mesmo constou ser produto de furto e então deram ordem de parada ao condutor, que saiu em fuga pelo bairro. O veículo foi acompanhado até a Estrada dos Alvarengas, onde o motorista finalmente parou o carro. Os ocupantes foram abordados e identificados como Everton Carlos da Silva, que conduzia o veículo e Kelvin de Sá Teles Vitor, que estava como passageiro. Em buscas no interior do veículo, encontraram duas chaves michas, estando uma no painel e outra na ignição. Questionados a respeito da origem do veículo, Everton alegou que havia comprado o carro pelo valor de R\$1.000,00 e que sabia que se tratava de produto de crime e que estava apenas dando uma volta com o amigo Kelvin. Kelvin, por sua nada informou a respeito do veículo, mas declarou que ele e Kelvin estavam rodando pelo bairro com o veículo com a intenção de praticar roubos a transeuntes" (fls. 06).

Em Juízo, confirmou integralmente o depoimento prestado na fase extrajudicial, nada acrescentando de relevante.

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha policial ouvida neste ato, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e imputada ao acusado.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de receptação imputado ao acusado. A

versão trazida por ele foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, inviável reconhecer a insuficiência do conjunto probatório, uma vez que a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, na condução do automóvel recém furtado, após empreender fuga da polícia, o que foi confirmado pela prova oral produzida em juízo.

O crime de furto anteriormente praticado ficou caracterizado, diante do RDO nº 3770/2021 do 1ª DP de São Bernardo do Campo, mencionado no boletim de ocorrência nº 4302/20201 (fls. 11/14), bem como da declaração prestada pela vítima na fase policial e em juízo.

Além disso, verifica-se que não há como alegar que o acusado não sabia da origem ilícita do bem, visto que foi adquirido pela quantia irrisória de R\$ 1.000,00 (um mil reais), dois dias após ser furtado. Ademais, após receber ordem de parada dos policiais militares, o acusado empreendeu fuga na direção do veículo recém furtado, sendo perseguido pela viatura policial por longa distância e acabou abordado. Não bastasse, não foi apresentada qualquer documentação relacionada ao bem ou mesmo à sua legítima aquisição, tendo o acusado admitido que o documento de licenciamento sequer estava no nome do vendedor do bem, o qual não soube identificar, além de terem sido encontradas, no veículo, duas chaves micha (laudo de fls. 175/176). Não havendo qualquer indício de aquisição lícita do veículo, forçoso reconhecer que certamente o acusado tinha ciência da sua origem criminosa.

E, como já se decidiu:

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - RJD 12/118).

"Os indícios concludentes e seguros que conduzem à certeza de que o réu era conhecedor da origem criminosa da res, que recebera para vender e posteriormente repartir o produto que viria a auferir, tornam certa a sua condenação por receptação dolosa" (TJSC - AC - Rel. Gaspar Rubick - RT 629/358).

Patente, pois, que há prova convincente que indica que o acusado tinha efetivo conhecimento da origem criminosa do veículo, agindo com dolo, não havendo, assim, sequer como se cogitar em desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito de receptação descrito na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 01 (ano) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Caracterizada a agravante prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública, bem como a agravante da reincidência (processo nº 0001002-10.2018.8.26.0540 - fls. 51/52), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e por se tratar de reincidência pela prática do mesmo delito, agravo a pena em 1/4 (um quarto), elevando-a a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pena que torno definitiva, ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Vale consignar que, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não se exige requisito adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão da reincidência específica do acusado, o que demonstra maior grau de reprovabilidade. Pela mesma razão deixo de conceder a suspensão condicional da pena e de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos, respectivamente, do

artigo 77, inciso I e artigo 44, parágrafo 3º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar EVERTON CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a reincidência específica, a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 10 de fevereiro de 2022.